资源特性、配置工具与宅基地利益调整*

赵亚莉　龙开胜

［摘要］宅基地资源特性决定宅基地配置的利益维度，产权、管制和市场工具决定宅基地利益的实现维度，宅基地利益关系取决于资源特性和配置工具的结合方式；农民集中居住、宅基地置换和“地票”交易作为宅基地使用权配置改革的不同制度安排代表，体现了不同资源特性和配置工具下的宅基地利益形成逻辑及利益格局，但这些探索只注重单一利益目标的实现。宅基地使用权配置应围绕宅基地资源特性和配置工具进行利益调整，全面认识宅基地资源特性，科学选择产权、管制和市场工具，增加配置工具与利益目标的耦合以及不同利益的竞合程度，重塑合理有序的利益格局。

［关键词］宅基地使用权　利益调整　资源特性　配置工具

［中图分类号］F301.24　［文献标识码］A　［文章编号］1003—7470（2017）—10—0018（06）

［作者］赵亚莉　讲师　河海大学公共管理学院　江苏南京　211100

龙开胜　副教授　南京农业大学公共管理学院　江苏南京　210095

一、引言

宅基地制度是我国农村土地的基础制度，也是我国仅存的资源稀缺程度很高却仍然采取福利分配的制度安排，理应属于改革的重要领域。深化改革需要调整好各种利益关系，[1]但宅基地制度改革既要满足农民住房用地需求、符合法律管制规定，还要试图突破制度障碍促进土地要素流动，利益调整非常困难。现有研究围绕宅基地利益问题做了大量有益探讨，形成如下观点：一是从权利配置出发，认为宅基地具有特殊的权利安排、特殊的取得方式与特殊的社会目标，[2]涉及农民住宅所有权、地基所有权与使用权、农民居住权、农村集体权利等等，[3]制度改革应在各种利益权衡中求解；二是从利益主体出发，认为不同主体具有不同的改革利益需求，[4][5]宅基地的利用和改革关乎农民的切身利益，收益共享成为农村宅基地资本化改革的核心问题；[6]三是从社会变迁出发，认为宅基地使用权制度随着社会经济发展不断调整，利益安排是制度博弈的核心，[7]宅基地制度需适应社会变迁，结合当地实际情形实施市场或者行政配置。[8][9]这些成果为揭示宅基地配置利益关系及调整利益提供了坚实的理论和方法基础，但现有研究也缺乏从资源特性角度对宅基地利益问题的深入系统考察。实际上，宅基地首先是土地资源，资源特性自然是认识宅基地配置的最基本出发点。因此，本研究从宅基地资源特性出发，结合资

*本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“长三角地区城市建设用地扩展的水资源约束与调控研究”（编号：16YJC630175）、2016 年度江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养计划项目的阶段性研究成果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

源配置工具构建解释宅基地利益关系的理论框架，并提出宅基地利益调整的思路，试图为宅基地利益关系研究提供一个可能的新视角。

二、理论框架：宅基地使用权配置及其利益关系

本部分通过阐述宅基地资源特性、权利配置工具与宅基地利益结构之间的逻辑联系，构建揭示宅基地使用权配置及其利益关系的理论框架，为科学认识宅基地使用权配置中的利益问题提供理论和方法论基础。

1. 宅基地资源特性及其利益维度

资源特性是自然资源物理属性在经济学上的表现和延伸，[10] 亦即某种资源能够满足人们某种需要的有价值特性。[11] 资源的有价值性即为人们利益追求的根源，加之资源特性的多维度特征，无疑决定了资源利用的可能利益范围，成为考察资源配置利益问题的重要视角。就我国农村宅基地而言，其资源特性所决定的利益维度至少可从下列层面加以理解：一是用途专用特性，宅基地是专门用于解决农民基本住房需求的住宅用地，是物理属性非常恒定的建设用地，确立之后其建设用地属性难以改变，与农民居住保障利益直接相关；二是位置固定属性，宅基地地理位置固定且多数位于农村，与自然环境浑然一体，任何变化均会直接影响自然环境，集中体现了宅基地的环境利益维度；三是可分割性，宅基地面积和边界均可明确界定，宅基地物质和住房财产实体均可清晰区分，宅基地使用权权能亦可与宅基地物质分离，因而可成为私人物品，具有财产价值和收入等经济利益。由此可见，宅基地资源特性决定了宅基地配置具有居住保障、环境保护和经济收入等三个可能的利益维度，其中环境保护是典型的公共利益，经济收入可为政府和个人所得利益，居住保障则是针对农民个人而言的。

2. 宅基地配置工具选择与利益实现

资源特性所决定的可能利益维度构成宅基地现实利益的选择集合，资源配置工具则决定了宅基地利益的实现维度。围绕宅基地的居住保障、环境保护和财产收入等利益集合，这里主要考察产权、管制和市场工具的作用。首先是产权。产权是一种社会工具，包括一个人或其他人受益或受损的权利，产权所有者拥有以特定的方式行事的权利。[12] 如果某一经济主体希望从宅基地上取得某种利益，就需要清晰界定和明确分配相对应的宅基地产权。比如，居住保障需要占有和使用上的产权，经济收入需要收益和处分上的产权。其次是管制。管制是政府依靠强制力配置资源的手段，目的是实现公共利益，政府对土地用途的行政管制权是宅基地管制权的一部分。[13] 宅基地环境利益维度的核心是通过科学规划和节约集约利用宅基地保护自然环境，管制的缺乏将导致宅基地对自然环境的破坏，负外部性被过度供给。毫无疑问，要实现环境利益，就离不开政府对宅基地的管制。再次是市场。市场是商品交易的工具和场所，也是资源配置的基础性工具。市场的核心意义在于通过物品或者权利交易实现要素流动及其经济价值，宅基地财产收入实现过程中，市场的作用难以被其他工具替代。综上可见，产权、管制和市场与宅基地利益具有特定的匹配关系，如果宅基地利益目标不能与特定的配置工具相匹配，利益就难以实现。例如，产权界定存在交易费用，市场存在失灵的可能，单纯依靠产权和市场往往会导致环境利益这一公共物品的供给不足。同时，产权、管制和市场之间存在相互制约关系，一种工具会对与之相匹配的利益之外的利益产生影响。很显然，管制工具能够限制农民宅基地权利的取得和行使，过度的行政管制会对农民居住权益和财产收入造成损害。因此，宅基地配置工具与利益维度的结合方式决定了现实的利益状况。

3. 宅基地使用权配置的利益结构

考虑宅基地的居住、环境和财产等 3 个利益维度以及产权、管制和市场等 3 个工具维度，组合成 33 的方格，每个方格均是配置工具和利益维度的交汇，见图 1（为便于分析，将方格下方标识为工具维度，形成配置工具间的组合关系）。图 1 表明，资源配置工具与宅基地利益的特定匹配关系以及多样化组合，构成宅基地利益的复杂结构。首先是每种

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

宅基地利益都与特定配置工具相匹配，此时宅基地利益可以由单一工具决定，如方框 A 表示产权工具与居住利益（Ⅰ）的匹配，说明如果只考虑宅基地对农民居住权利的保障，产权分配就能够实现农民居住保障的利益目标。同理，方框 B 和 C 分别表示管制与环境利益（Ⅱ）、市场与财产利益（Ⅲ）的匹配与耦合结构。此外，图 1 还揭示了另外一种关系，即在匹配关系的前提下，该种利益会受到其他工具选择（使用或者不使用）的影响，意味着不同利益之间的冲突或者竞合。如方框 D 表示管制决定的环境利益与产权决定的居住利益之间的相互影响，因为环境利益决定了农民宅基地使用必须受到限制，管制过度或者不足都会使其中一种利益受损，只有适度管制才能实现两种利益竞合。同样理由，方框 E 至方框 I 均表示一种利益与其相匹配之外的配置工具的关系。由此可见，宅基地配置的利益结构是多维度的复合型结构，受到利益维度、配置工具以及与之相关联的利益冲突或者竞合关系的影响。如果某种工具缺失或者某种利益没有获得的可能，宅基地利益结构就会在某些维度上减少（即 33 的方格将不会被填满），反之则利益结构会在某些维度上增加。这也意味着，宅基地利益结构会随着资源属性和配置工具的变化而呈现出动态变化特点。

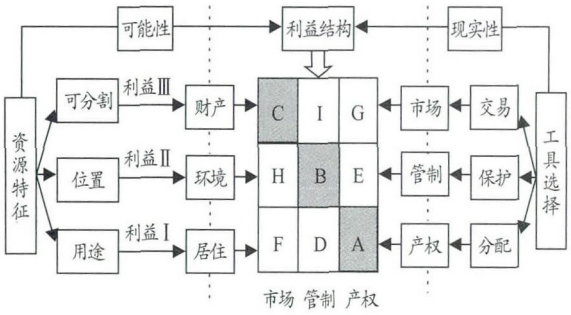


图 1　宅基地使用权配置及其利益关系框架

4. 简要总结：利益关系的整体框架

进一步将资源属性、工具选择和利益结构整合到同一体系，构成宅基地使用权配置利益关系的“资源特性利益维度工具选择利益结构”整体框架（见图 1）。按照这一框架，宅基地使用权配置利益关系是由宅基地资源特性决定的可能利益维度（Ⅰ至Ⅲ）以及配置工具决定的现实利益维度结合而形成的复杂利益结构关系，具体表现为特定配置工具与利益类型匹配形成的耦合关系（方框 A 至方框 C），以及不同配置工具和利益之间的冲突或者竞合关系（方框 D 至方框 I）。当宅基地制度安排与资源特性不匹配，或者宅基地配置工具与利益不能有效结合时，宅基地制度的运行和发展就会受到利益无序化的阻碍，难以取得实效。因此，形成合理的宅基地利益结构，科学认识宅基地使用权配置的利益问题，增加配置工具与利益目标之间的耦合以及不同利益之间的竞合程度，既是本理论框架内在包含的、也是未来制度改革须具备的应有之义。

三、实践考察：宅基地使用权配置改革的利益问题

基于上述理论框架，进一步结合农民集中居住、宅基地置换、“地票”交易等改革实践，从资源特性、配置工具和利益结构等方面剖析当前宅基地使用权配置的利益问题。

1. 农民集中居住与宅基地利益固化

此处讨论的农民集中居住是将农民安排到政府统一规划的居住区居住，农民获得相应的宅基地使用权。尽管全国各地做法存在差异，变分散为集中的核心思想却基本一致。在农民集中居住制度框架下，除了位置特性发生变化外，宅基地所赋予的用途专用特性和可分性没有明显改变，仍然是专门用于解决农民住房需求、不可随意买卖的建设用地，只是资源配置工具，即宅基地取得方式发生了变化。按照集中居住政策要求，农民必须在政府统一规划的集中居住区申请住房建设，散点建房被禁止，新建、迁建和翻扩建住宅受到严格限制，农民由于改善居住条件、家庭分户、新增人口等原因提出的建房申请难以被满足，其以集体经济组织成员身份取得宅基地使用权变得困难或者实际上已不可得。从利益变化角度看，这种宅基地产权取得的限制所带来的附加效益是农民在规划区内取得土地的经济区位更具集聚性，能够享有的公共服务水平从理论上而言是可以提高的；同时政府对宅基地的管制得到

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

强化，一定程度有利于实现环境保护的公共利益。问题是，这种资源配置方式上的改变并没有增加宅基地的利益维度，宅基地的财产收益仍然无法实现，反而由于限制了宅基地使用权的取得，导致农民意愿和满意度降低，这在实践中已有发生。[14] 由此可见，如果宅基地资源特性没有改变，仅仅是资源配置方式的部分变化，无法改变宅基地使用权配置固有的农民居住保障的利益格局，经济利益无法释放。从图 1 的利益结构看，农民集中居住对应的是宅基地产权取得方式的改变，主要利益表现为方框 A 的居住利益，并没有增加宅基地利益的实现维度。

2. 宅基地置换与宅基地利益冲突

宅基地置换是政府通过货币或者住房等补偿，置换出农民原有宅基地和房屋的行为。当前一些地方农民集中居住也是通过置换方式实现，但这里要讨论的置换则是农民退出宅基地的情形。本质上而言，宅基地置换是政府通过行政管制手段配置资源的方式，农民可以获得原有土地和房屋财产的某种对价，而不是市场价格。从宅基地置换所具有的管制属性看，置换针对的是宅基地位置上的资源特性，即因宅基地所处地理位置的特殊性需要对其予以强化管理，提高宅基地利用效率。进一步看，由于管制工具与环境保护利益的匹配关系，宅基地置换有利于农村闲置宅基地的收回、整理与重新利用，对于节约集约利用宅基地、保护环境具有积极意义。然而，置换的直接后果是农民失去原有宅基地，需要建立在农民居住利益已有保障的前提下。如果宅基地所具有的用途专用属性没有变化，强制推动宅基地置换，将极易使农民失去赖以安居的住处，显然不利于农民利益保护。另外，宅基地置换后政府能够获得该土地所产生的经济收益，因此具有强制推动宅基地置换的动力，导致农民“被上楼”、“被进城”，这也是置换受到诟病的重要原因。现实表明，宅基地置换往往容易在置换成本低、置换后土地收益高的地方进行，置换成本高的项目很难推行。由此可见，宅基地置换并不能给农民带来居住保障的强化或者经济收入的增长，却容易产生政府和农民，居住和环境、收入利益之间的冲突。图 1 中，管制可以影响宅基地居住、环境和财产利益，分别对应于方框 D、B、I，并且在管制工具框架下，宅基地位置特性具有非常重要的作用，如果置换没有把握好管制工具的适度性，政府利益就会扩张，农民居住利益和经济收入被压缩，造成宅基地利益冲突。

3. “地票”交易与宅基地不完全财产利益实现

“地票”即建设用地挂钩指标，农民宅基地复垦成耕地后获得的建设用地指标是其重要来源，“地票”交易就是这类指标的有偿转让。在“地票”交易制度框架下，宅基地用途和位置特性让位于宅基地的可分割特性，特别是宅基地物质与建设用地指标的分离改变了宅基地用途专用和位置固定的传统特征，使得宅基地使用权人能够从非农建设权利而不是建设用地上获益；同时，“地票”交易引入了市场机制，促进了宅基地配置工具的变革，如重庆“地票”交易在重庆农村土地交易所内以公开拍卖、挂牌的方式进行，具有跨县交易的特点，指标交易价款一定程度上体现了市场供求关系。[15] 不过，“地票”交易的对象是宅基地上所承载的建设用地指标权利，而非宅基地使用权本身；交易价格所体现的也只是指标的价格，不是宅基地使用权的价格。由此可见，市场工具与宅基地可分割性的结合虽然某种程度上实现了宅基地财产利益，但这只是宅基地可分性下的部分利益，并不是宅基地使用权的市场价值。再者，即使宅基地使用权配置的目标是促进其使用权要素的自由流动及实现其经济价值，但当前法律上残缺的宅基地使用权收益和处分权利，使得这一目标的实现没有法律基础，宅基地使用权流转也没有法律依据。毫无疑问，当产权不能为宅基地使用权交易提供法权基础，管制使得农民宅基地权利不可得时，宅基地财产权利无从谈起。图 1 中，方框 C 体现了市场交易和宅基地可分割性结合带来的财产收入，方框 I 和 G 则反映了市场所能带来的财产收入与管制和产权工具的关系。这也表明，在市场之外，实现宅基地财产权利还需要产权和管制的密切配合。

综上分析，农民集中居住、宅基地置换和“地票”交易分别代表了宅基地使用权配置改革的不同制度

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

安排，在一定程度上体现了不同资源特性要求下的配置工具选择（尽管现实中一种实践很难对应唯一的工具选择，或多或少地会采用混合手段，但从理论分析角度看，将每种实践进行特征总结和合理定义，有利于揭示问题的主要矛盾，也有利于阐明研究问题）。每一种改革制度安排下，宅基地资源特性和配置工具有不同的结合方式，宅基地利益也有不同的形成逻辑。特别是市场、管制和产权中某种配置工具过度发挥作用时，一种利益的实现总会带来其他利益的损失，要么一种利益被固化，要么不同利益之间冲突难免，宅基地居住、环境和财产利益难以兼得。因此，如何综合运用各种配置工具，促进改革方案与利益目标之间的耦合以及不同利益的竞合程度，也是实践考察需要深入思考和解决的问题。

四、改革路径：宅基地使用权配置利益调整

宅基地使用权配置涉及农民居住、环境保护和经济收入等多重利益，改革就是重新调整利益关系。理论框架和实践考察表明，宅基地利益关系受到宅基地资源特性和配置工具的影响。因此，全面认识宅基地资源特性，科学选择产权、管制和市场工具，促进资源特性、配置工具与利益目标匹配或者不同利益竞合，形成合理有序利益结构，是宅基地使用权配置改革应当遵循的路径。

1. 加强对宅基地资源特性变化的有效识别

用途专用、位置专属和可分性是宅基地资源的核心特性，但这些特性并非绝对不变。宅基地资源特性变化既源于资源本身的自然和经济属性变化，即土地功能、空间位置和使用价值等变化，也与宅基地权利状况和经济社会发展有密切关系。具体而言，当前宅基地资源特性变化体现在：一是用途专用性下降，随着农业人口向非农产业转移越来越多，农民住房需求呈现多元化发展趋势，宅基地对农民居住的保障作用在降低，土地和房屋闲置严重，用途专用性已今非昔比；二是宅基地可分性增强，宅基地所有权、使用权和住房财产权已成为法律认可、独立的物权，权利分割的技术和制度不断完善，实践中各种权利的隐性交易蓬勃发展，特别是宅基地物质与建设用地指标的分离改变了宅基地位置固定的传统特性，使得宅基地在现有制度框架下实现了一定的经济价值。由此可见，宅基地使用权配置改革需要结合自然、经济、技术和社会发展等对不同时期关键资源特性加以识别，否则改革就难以对症下药。这也意味着，科学把握当前宅基地资源可分性增强以及用途和位置特性弱化的发展趋势，是宅基地利益调整必须重视的内容。

2. 选择多样化的宅基地资源配置工具

依据宅基地使用权配置及其利益关系的内在逻辑，宅基地产权安排、行政管制以及市场交易必须与宅基地资源特性和利益目标相匹配。基于宅基地资源特性变化的认识，宅基地产权应按照资源可分割性增强的要求，从占有和使用权能扩大到收益和部分处分权能，提升宅基地权能水平和利益内容，实现法律产权和事实产权的一致。丰富产权内容的同时，为了能够真正实现宅基地财产利益，应允许宅基地使用权市场交易，否则就会导致产权与市场的背离，即授予产权而没有市场交易，财产权利成为虚幻的权利；或者存在市场而没有赋予产权，宅基地交易不具有法律上的正当性。结合现有实践经验，宅基地使用权市场交易可围绕宅基地使用权、住房财产权以及集体建设用地指标等不同层次要素开展，以宅基地物质为载体的市场交易并非唯一可采用的方式。产权和市场之外，为了公共利益的需要，宅基地管制仍有必要，但管制应局限于宅基地的科学规划、计划审批以及对违法使用宅基地的监管，不能剥夺农民以集体经济组织成员身份获取宅基地使用权以及合法行使宅基地用益物权的权利。特别是当前宅基地使用权制度改革中，政府管制和政府利益过度扩张，产权和市场功能不足，农民利益空间被压缩，应予以正视。

3. 重塑多维度的宅基地配置利益结构

就现有改革实践而言，农民集中居住、宅基地置换和“地票”交易等改革实践并不是没有具备适应资源特性变化需求的良好初衷，但不同资源特性和配置工具下的宅基地利益具有不同的形成逻辑，这使得现有改革实践难以完全实现预期利益目标。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本文进一步认为，应在资源特性和配置工具基础上，根据不同利益目标以及由此导致的不同利益主体之间的关系重塑宅基地利益结构，促进资源特性、配置工具与利益目标匹配以及不同利益竞合，避免利益固化和利益冲突。具体而言，农民居住保障不能成为宅基地要素不流动、宅基地闲置或者违法建设的理由，农民居住利益的保障应区分农民具体情形，建立宅基地、保障房和城市商品房相结合的住房保障体系；环境保护公共利益不能成为政府强制推行宅基地整治、限制农民取得宅基地和行使合法宅基地权利的理由，环境保护应基于科学规划和适度管制，围绕宅基地节约集约利用加以实现；宅基地财产性收入不能成为强制推动宅基地使用权流转、强迫农民退出宅基地使用权的理由，农民退出宅基地应以有偿、自愿为前提，不得违背农民意愿。任何一种宅基地改革方案，均需按照居住保障、环境保护和财产收入目标互不否定的原则，构建特定利益与特定工具相匹配、不同利益之间能够竞合的有序利益结构，这也是宅基地使用权配置利益调整要实现的终极目标。

依据上述改革路径，今后宅基地使用权制度改革在总体思路上，需要以宅基地使用权的物权属性为基础，围绕宅基地的居住保障、环境保护和财产收入目标，综合运用宅基地资源配置的政府管制和市场交易手段，完善宅基地使用权的初次分配和市场配置机制，充分保障农民宅基地权益，使农民能够在充分享有住房保障的同时，分享社会发展带来的土地增值收益。与此同时，在不同地区的宅基地具体管理实践中，需要因地制宜地制定宅基地管理政策，使宅基地资源配置与当地经济发展水平和资源禀赋相适应，既不能冒进地推动宅基地使用权市场交易和有偿退出，避免农民因失去宅基地而权益受损；也不能墨守成规妨碍宅基地使用制度的创新实践，避免农民因宅基地资源的大量闲置、低效利用而利益受损。总之，只有客观分析宅基地资源特性，采取合理的宅基地使用权配置工具，才能有效调整宅基地利益结构，维护农民土地权益，促进经济社会公平而有效率地发展。

参考文献：

〔1〕刘守英. 农村宅基地制度的特殊性与出路［J］. 国家行政学院学报，2015，(03).

〔2〕郝会龙. 深化改革需要调整好各种利益关系［J］. 全球化，2013，(09).

〔3〕郑尚元. 宅基地使用权性质及农民居住权利之保障［J］. 中国法学，2014，(02).

〔4〕陈小君，蒋省三. 宅基地使用权制度：规范解析、实践挑战及立法回应［J］. 管理世界，2010，(10).

〔5〕郭欢欢，钱昱如，郑财贵. 多元利益诉求下的宅基地改革——基于重庆市八区县的调研［J］. 中国土地，2014，(03).

〔6〕朱新华，张金明. 农村宅基地资本化及其收益分配研究［J］. 经济体制改革，2014，(05).

〔7〕王崇敏. 宅基地使用权制度变迁与现代化构建［J］. 海南大学学报（人文社会科学版），2013，(06).

〔8〕瞿理铜，朱道林. 基于功能变迁视角的宅基地管理制度研究［J］. 国家行政学院学报，2015，(04).

〔9〕姚如青，朱明芬. 行政配置与市场配置：基于城乡统筹背景之下的宅基地使用权制度研究［J］. 中国土地科学，2014，(06).

〔10〕郭守前. 资源特性与制度安排：一个理论框架及其应用［M］. 北京：中国经济出版社，2004.

〔11〕罗必良，何一鸣. 资源特性、行为能力与产权匹配——来自中国农地制度变迁的经验证据（1949～2009）［J］. 制度经济学研究，2014，(03).

〔12〕R. 科斯，A. 阿尔钦，D. 诺斯等著. 财产权利与制度变迁［M］. 上海：上海人民出版社，1994.

〔13〕桂　华，贺雪峰. 宅基地管理与物权法的适用限度［J］. 法学研究，2014，(04).

〔14〕杨亚楠，陈利根，郁晓非. 新型城镇化过程中农民集中居住研究进展［J］. 人文地理，2015，(02).

〔15〕龙开胜. 集体建设用地指标交易能否增加农民收入——一个整体性框架及初步经验证据［J］. 南京农业大学学报（社会科学版），2015，(05).

责任编辑：林　涛
校　　对：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net